JADUAL K

AKTA PEMBERI PINJAM WANG 1951

PERATURAN-PERATURAN PEMBERI PINJAM WANG (KAWALAN DAN PELESENAN) 2003

(Subperaturan 10(1))

PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN WANG (PINJAMAN BERCAGAR)

SUATU PERJANJIAN diperbuat pada hari dan tahun yang dinyatakan dalam seksyen 1 Jadual Pertama kepada Perjanjian ini di antara pemberi pinjam wang yang dinyatakan dalam seksyen 2 Jadual Pertama ("Pemberi Pinjam") sebagai satu pihak dan peminjam yang dinyatakan dalam seksyen 3 Jadual Pertama ("Peminjam") sebagai pihak yang satu lagi.

BAHAWASANYA Pemberi Pinjam adalah seorang pemberi pinjam wang berlesen di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dengan ini bersetuju untuk meminjamkan kepada Peminjam dan Peminjam bersetuju untuk meminjam daripada Pemberi Pinjam bagi maksud Perjanjian ini suatu jumlah wang yang dinyatakan dalam seksyen 4 Jadual Pertama ("Jumlah Wang Pokok").

MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut:

Bayaran balik ansuran

1. Bayaran balik ansuran dalam Perjanjian ini hendaklah genap masa dan kena dibayar tanpa dituntut yang bayaran balik ansuran pertama hendaklah dibuat pada …… (tarikh bayaran balik yang pertama) dan selepas itu pada ……..setiap dan tiap-tiap bulan yang berikutnya sehingga tamat …….bulan tersebut dari tarikh bayaran ansuran pertama tersebut.

Keingkaran

2. (1) Jika keingkaran dilakukan dalam bayaran balik pada tarikh genap akan mana-mana jumlah bayaran balik yang kena dibayar kepada Pemberi Pinjam di bawah Perjanjian ini, sama ada berkenaan dengan wang pokok atau faedah, maka Pemberi

Pinjam adalah berhak untuk mengenakan faedah ringan ke atas jumlah wang ansuran yang tidak dibayar itu yang hendaklah dikira pada kadar lapan peratus setahun dari hari ke hari dari tarikh keingkaran bayaran balik jumlah wang ansuran itu sehingga jumlah wang ansuran itu dijelaskan, dan apa-apa faedah yang dikenakan tidak boleh dikira bagi maksud Perjanjian ini sebagai sebahagian daripada faedah yang dikenakan berkenaan dengan pinjaman.

(3) Faedah hendaklah dikira mengikut formula yang berikut:

$$R = \frac{8}{100} \times \frac{D}{365} \times S$$

iaitu,

R mewakili jumlah wang faedah yang hendaklah dibayar.

D mewakili bilangan hari keingkaran.

S mewakili jumlah wang ansuran bulanan yang genap tempoh.

Cagaran

3. Sebagai balasan bagi Perjanjian ini Peminjam bersetuju untuk menyerahkan kepada Pemberi Pinjam cagaran yang dinyatakan dalam seksyen 11 Jadual Pertama ("Cagaran") dan Cagaran itu hendaklah bagi sepanjang tempoh bayaran balik.

Tanggungjawab Pemberi Pinjam berkenaan dengan Cagaran

4. (1) Pemberi Pinjam hendaklah melakukan pemeliharaan dan usaha yang sama bagi menjaga Cagaran dalam jagaannya sebagaimana seorang pemunya berhemat akan lakukan dalam menjaga hartanya sendiri.

(2) Pemberi Pinjam adalah bertanggungjawab bagi kehilangan apa-apa Cagaran, sama ada kehilangan itu disebabkan oleh kebakaran, kecurian, kecuaian atau selainnya dan adalah juga bertanggungjawab bagi kerosakan Cagaran itu yang disebabkan oleh kebakaran, kecurian, kecuaian atau selainnya.

(3) Jika mana-mana Cagaran yang musnah atau rosak disebabkan oleh kebakaran, maka nilai Cagaran itu hendaklah, bagi maksud pampasan kepada Peminjam, dianggap sebagai satu perempat lebih daripada nilai Cagaran yang diserahkan itu.

(4) Pemberi Pinjam tidak boleh membebankan Cagaran itu bagi apa jua tujuan.

Hak tindakan

5. (1) Jika Peminjam –

(a) tidak membayar balik mana-mana jumlah wang ansuran yang kena dibayar atau mana-mana jumlah daripada wang ansuran itu dan mana-mana faedah yang kena dibayar yang dinyatakan dalam seksyen 5 Jadual Pertama bagi apa-apa tempoh yang melebihi dua puluh lapan hari selepas tarikh genapnya; atau

(b) melakukan perbuatan kebankrapan atau memasuki mana-mana komposisi atau perkiraan dengan pemiutangnya atau, sebagai syarikat, memasuki penyelesaian likuidasi, sama ada secara paksa atau sukarela,

maka Pemberi Pinjam boleh menamatkan Perjanjian ini.

(2) Apabila berlakunya mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subfasal (1), Pemberi Pinjam hendaklah memberi Peminjam notis bertulis tidak kurang daripada empat belas hari supaya menganggapkan Perjanjian ini sebagai telah ditolak oleh Peminjam dan melainkan dalam sementara itu keingkaran itu dibetulkan atau jumlah wang ansuran yang belum dibayar dan faedah itu dijelaskan, maka Perjanjian ini hendaklah apabila tamat tempoh notis tersebut, atas pilihan Pemberi Pinjam disifatkan sebagai terbatal.

(3) Sekiranya Perjanjian ini telah ditamatkan atau dibatalkan, maka Pemberi Pinjam hendaklah menuntut baki belum jelas daripada Peminjam mengikut peruntukan di bawah Perintah 45 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1990 [*P.U. (A) 97/1990*] jika

baki belum jelas itu tidak lebih daripada dua ratus lima puluh ribu ringgit atau Perintah 79 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 [*P.U. (A) 50/1980*] jika baki belum jelas itu lebih tinggi daripada dua ratus lima puluh ribu ringgit.

(4) Walau apapun subfasal (3) di dalam ini, Pemberi Pinjam berhak untuk memperlakukan Cagaran itu bagi maksud menuntut baki belum jelas daripada Peminjam seperti yang berikut:

(a) jika Cagaran itu adalah harta tak alih, maka harta itu hendaklah diperlakukan seperti yang diperuntukkan di bawah Perintah 83 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980; atau

(b) jika Cagaran itu adalah harta alih, maka Pemberi Pinjam adalah bebas untuk melupuskan Cagaran itu melalui lelongan yang dikendalikan oleh pelelong berlesen.

(5) Pemberi Pinjam boleh menawar atau membeli Cagaran yang diserah simpan kepadanya di lelongan itu dan atas pembelian itu dia hendaklah disifatkan sebagai pemilik yang sah Cagaran itu.

(6) Jika Cagaran itu dilelong, Pemberi Pinjam hendaklah, dalam masa tujuh hari selepas lelongan itu, mengemukakan kepada Peminjam suatu notis yang menyatakan butir-butir lelongan itu termasuklah hasil jualan Cagaran itu.

(7) Pemberi Pinjam hendaklah, dalam masa tiga puluh hari selepas lelongan itu, membayar lebihan daripada hasil jualan Cagaran itu, jika ada, kepada Peminjam.

(6) Jika Pemberi Pinjam gagal mematuhi subfasal (7), Pemberi Pinjam adalah bertanggungan membayar jumlah wang lebihan itu kepada Peminjam berserta dengan ganti rugi jumlah tertentu yang dikira dari hari ke hari pada kadar lapan peratus setahun daripada jumlah wang lebihan itu dari tamatnya tempoh tiga puluh hari selepas lelongan itu sehingga tarikh Pemberi Pinjam membayar jumlah wang lebihan itu.

(9) Bagi mengelakkan kekeliruan, apa-apa kausa tindakan untuk menuntut ganti rugi jumlah tertentu yang dinyatakan dalam subfasal (8) hendaklah terakru pada tarikh tamatnya tempoh tiga puluh hari selepas lelongan itu.

Pematuhan undang-undang bertulis

6. Pemberi Pinjam hendaklah, berkenaan dengan perniagaan meminjamkan wang, mematuhi peruntukan dan kehendak Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan mana-mana undang-undang bertulis yang pada masa ini berkuat kuasa yang menyentuh perniagaan itu.

Duti setem dan fi pengakusaksian

7. Semua duti setem dan fi pengakusaksian yang dilakukan berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah ditanggung oleh Peminjam.

Penyampaian dokumen

8. (1) Apa-apa notis, permintaan atau tuntutan yang dikehendaki disampaikan oleh mana-mana pihak kepada pihak yang satu lagi dalam Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah disifatkan sebagai penyampaian yang mencukupi–

(a) jika ia dihantar oleh pihak itu atau peguam caranya melalui pos A.R. berdaftar yang dialamatkan ke alamat pihak yang satu lagi seperti yang tersebut terdahulu daripada ini dan dalam hal yang sedemikian ia hendaklah disifatkan sebagai telah diterima apabila tamatnya tempoh lima hari dari pengeposan surat berdaftar demikian; atau

(b) jika ia diberikan oleh pihak itu atau peguam caranya dengan tangan kepada pihak yang satu lagi atau peguam caranya.

(2) Apa-apa perubahan mengenai alamat oleh mana-mana pihak hendaklah dimaklumkan kepada pihak yang satu lagi.

Jadual

9. Jadual kepada Perjanjian ini hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan hendaklah dibaca, diambil dan diertikan sebagai suatu bahagian yang perlu dalam

Perjanjian ini.

Masa merupakan pati perjanjian

10. Masa hendaklah menjadi pati Perjanjian ini berhubungan dengan segala peruntukan dalam Perjanjian ini.

Tafsiran

11. Dalam Perjanjian ini jika konteksnya menghendaki sedemikian –

"Cagaran" tidaklah termasuk suatu kad kredit, kad caj, kad mesin juruwang automatik, sijil kelahiran, kad pengenalan atau surat pajak gadai.

Orang-orang yang terikat kepada Perjanjian

12. Perjanjian ini hendaklah mengikat pengganti dalam hakmilik dan penerima serah hak yang dibenarkan kepada Pemberi Pinjam, waris, wakil peribadi, pengganti dalam hakmilik dan penerima serah hak yang dibenarkan kepada Peminjam.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun mula-mula bertulis di atas.

DITANDATANGANI oleh Peminjam)
yang bernama di atas)
Nama.....)
No. K.P./No. Pendaftaran Syarikat.....)

DITANDATANGANI oleh)
Pemberi Pinjam yang bernama di atas)
Nama.....)
No. K.P./No. Pendaftaran Syarikat.....)

Saya, dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengakui bahawa saya telah menerangkan terma-terma Perjanjian ini kepada Peminjam dan saya mendapati bahawa Peminjam telah memahami sifat dan akibat Perjanjian ini.

…….
(Nama pengakusaksi)
(Peguam bela dan Peguam cara, pegawai Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Pesuruhjaya Sumpah, Pegawai Daerah, Jaksa Pendamai atau orang yang dilantik oleh Menteri)

JADUAL PERTAMA

(yang hendaklah dibaca dan diertikan sebagai bahagian penting Perjanjian ini)

No. Seksyen	*Perkara*	*Butir-butir*
1.	Hari dan tahun Perjanjian ini	
2.	Nama, No. K.P., No. Pendaftaran Syarikat, No. Lesen dan alamat Pemberi Pinjam	
3.	Nama, No. K.P., No. Pendaftaran Syarikat dan alamat Peminjam	
4.	Jumlah Wang Pokok	..... ringgit (RM .....)
5.	Kadar faedah	Kadar faedah adalah ..... peratus (..... %) setahun
6.	Tempoh bayaran balik	..... bulan dari tarikh pembayaran Jumlah Wang Pokok
7.	Bilangan bayaran balik ansuran	
8.	Jumlah wang bagi setiap bayaran balik ansuran	
9.	Cara bayaran balik	Bayaran balik yang pertama bermula pada hari ke ..... bulan yang berikutnya selepas tarikh pembayaran Jumlah Wang Pokok
10.	Jumlah keseluruhan bayaran balik	
11.	Butir-butir Cagaran	
12.	Nilai Cagaran	..... ringgit (RM .....)